

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2598/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหลโยธิน คำ ไม่
นาย กิตติเดช ชาตรีวัฒนกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 49, มาตรา 84, มาตรา 138

โจทก์จำเลยตกลงทำกันว่า หาก ป. หุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์สาบานได้ว่า จำเลยนำเช็คตามฟ้องมาแลกเงินสดจากโจทก์ตามฟ้องจำเลยยอมแพ้คดีหากป.ไม่ยอมสาบานไม่ว่าแห่งหนึ่งแห่งใดโจทก์ยอมแพ้คดี ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลได้รายงานต่อศาลว่าได้กล่าวคำสาบานและ ป. กล่าวคำสาบานตามที่คู่ความตกลงกันไว้แล้ว เมื่อจำเลยซึ่งไปฟังการสาบานได้ลงลายมือชื่อไว้โดยไม่ปรากฏข้อทักท้วงต่อเจ้าหน้าที่ศาลว่า ป. กล่าวถ้อยคำนอกเหนือจากที่มีการตกลงกัน จึงถือได้ว่าจำเลยรับรองความถูกต้องของรายงานเจ้าหน้าที่นั้นแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่าย แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค จึงขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 169,077.90 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เช็คไม่มีมูลหนี้ นายปรีชา อังคปรีชาเศรษฐีหลอกลวงจำเลยให้ออกเช็คประกันหนี้ผู้อื่น และผู้อื่นชำระหนี้หนี้แล้ว ต่อมานายปรีชาได้เปลี่ยนให้โจทก์เป็นผู้ทรง

วันนัดพิจารณาสืบพยานจำเลย โจทก์จำเลยตกลงทำกันว่าหากนายปรีชา อังค
ปรีชาเศรษฐ์ สาบานต่อหน้าพระแก้วมรกต ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และศาลท้าวม
หาพรหมได้ว่า จำเลยได้นำเช็คธนาคารไทยทนุจำกัด สาขางามวงศ์วาน เลขที่
135328 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 มาแลกเงินสดไปจากโจทก์เมื่อกลางเดือน
มิถุนายน 2526 ตามฟ้องแล้วจำเลยยอมแพคดี ยอมใช้เงินให้โจทก์ตามคำขอท้าย
ฟ้อง หากนายปรีชา อังคปรีชาเศรษฐ์ ไม่ยอมสาบานไม่ว่าแห่งหนึ่งแห่งใด โจทก์ยอม
แพคดี ศาลชั้นต้นจัดให้เจ้าหน้าที่ศาลนำคู่ความไปยังสถานที่ดังกล่าวในวันที่ 7
สิงหาคม 2527 และเจ้าหน้าที่ศาลได้รายงานต่อศาลในวันนั้นว่าได้กล่าวนำคำสาบาน
และได้ให้นายปรีชา อังคปรีชาเศรษฐ์กล่าวคำสาบานตามที่คู่ความได้ตกลงกันไว้ต่อ
ศาลแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 169,077.90 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ว่า นายปรีชา อังคปรีชาเศรษฐ์ สาบานเพิ่มเติมจากคำสาบานที่
ตกลงกันไว้ คำสาบานจึงไม่ชอบ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาว่า นายปรีชา อังคปรีชาเศรษฐ์ สาบานนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกัน
ไว้ การที่จำเลยลงลายมือชื่อในรายงานการสาบานของเจ้าหน้าที่เป็นเพียงรับทราบว่า
นายปรีชาได้มาสาบานเท่านั้นหาได้หมายความว่าความยอมรับว่าการสาบานนั้นถูกต้องและ
เป็นการสาบานโดยชอบไม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏตามรายงานของเจ้าหน้าที่ศาลลงวันที่ 7 สิงหาคม
2527 ว่า นายปรีชา อังคปรีชาเศรษฐ์ ได้กล่าวคำสาบานตามที่คู่ความได้ตกลงกันไว้
ต่อหน้าศาลแล้ว และในรายงานนี้จำเลยซึ่งได้ไปฟังการสาบาน ได้ลงลายมือชื่อไว้โดย
ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้กล่าวทักท้วงต่อเจ้าหน้าที่ศาลว่านายปรีชา ได้กล่าวถ้อยคำ
สาบานนอกเหนือจากที่มีการตกลงกันไว้ต่อศาล การที่จำเลยลงลายมือชื่อในรายงาน

ดังกล่าวจึงถือได้ว่าจำเลยได้รับรองความถูกต้องของรายงานเจ้าหน้าที่ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษามาจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>